

감사결과 처분요구서

【제 목】 성실의무 위반

(◇◇◇◇◇ ■■■■■ 세대수 변경사항 검토 등 미이행)

【부 서 명】 A팀

【신분상 조치】 경징계

【행정상 조치】 주의

【내 용】

1. 업무개요

A팀 ●●●급 이○○ 처장(이하 '관련자'라 한다)은 2021년 4월 20일부터 2023년 8월 30일까지 A팀(現 B팀)에서 실무책임자로 '○○○○○○○ ××××××× ××사업' (이하 '○○○○○○○'라 한다) 부지조성공사를 <표 1>과 같이 총괄하면서

<표 1> ○○○○○○ ××사업 현황

--

대규모 개발사업 단독시행에 따른 금융비용, 부채비율 증가 등 재무적 어려움 해소를 위해 토지 선분양으로 투자비를 조기 확보하여 사채발행 규모 축소 및 자금 유동성을 확보코자 <표 2>와 같이 '부지조성공사 ××× ◇◇◇◇' (이하 '◇◇◇◇1') 이라 한다)을 ××××과 같이 추진하였으며,

<표 2> ○○○○○○ ××× ◇◇◇◇ 현황

--

◇◇◇◇사업자가 ◆◆사업으로 과도한 이익이 발생하지 않아야 한다는 시민사회 의견을 반영하기 위해 2021. 7. 30일 △△ 지침에 명시되지 않은 ◇◇◇◇ 사업신청자의 '■■■■■에 대한 ◆◆◆◆ 사업계획' (이하 '◆◆◆◆ 사업계획' 이라 한다)을 제출받아 2021. 11. 29일부터 2022. 2. 15일 까지 전문기관을 통해 적정성 검증을 실시하였고,

시민사회 의견수렴 및 우선협상자 협상을 통해 '사업 신청 시 사업계획' (이하 '사업신청 사업계획' 이라 한다)의 지역사회 활성화 기여방안²⁾에도 불구하고 <표 3>와 같이 지역사회를 위한 □□□□□을 원가상승³⁾ 등에 따라 변동되지 않게 확정하였다.

<표 3> ◇◇◇◇사업자 □□□□ 현황

--

1) 사업시행자가 토지를 분양받아 사용려는 자에게 개발사업의 일부를 직접 개발하도록 하는 개발방식

2) 지역활성화를 위한 계획으로 연면적 000㎡ 규모의 00000 기부채납 등

3) 202×. ×월 사업자 모집공고 기준 xx공사비지수 1xx.× 대비 202×. ×월 xx공사비지수 1xx.xx로 xx.xx 증가(2015년 기준 100)

2. 관련규정 및 판단기준

○○○○○○ 지구단위계획시행지침(이하 ‘지구단위계획’이라 한다) 제1장 제2조(지침의 적용범위)에 따르면 구역 내의 모든 건축행위와 지구단위계획 결정도면 및 지침에 표시되는 모든 관련행위에 대하여 적용하도록 되어있고, 제7장 제110조 제5항에 따라 주거시설용지의 ◆◆규모는 개발계획에서 정한 <표 4> ◆◆용지계획을 따르도록 되어있으며 ◆◆용지계획에 따라 ◆◆◆◆용지는 ◆◆유형 및 세대수가 제한되어 있다.

<표 4> 개발계획(2020.12.28.)에 따른 ◇◇◇◇ ■■■■■ ◆◆규모

구분	블록 번호	면적 (㎡)	세대수 (호)	인구 ¹⁾ (인)	추정규모 ²⁾ (㎡)	용적률	비고
전체	전체	506,121	7,778	18,943	51~120	200%이하	단독◆◆ ◆◆◆◆(x~x)
60㎡이하	×	59,900	1,359	3,398	59	200%이하	◇◇◇◇
60~85㎡	×	92,120	1,524	3,810	84	200%이하	◇◇◇◇
	×	29,540	490	1,225	84	200%이하	◇◇◇◇
85㎡초과	×	46,062	488	1,162	120	200%이하	◇◇◇◇

1) 인구수 : (C) 2.××인/세대, (D) 2.××인/세대

2) 평균면적별 세대수를 산출하기 위한 면적으로 각 ◆◆유형 및 평균면적별 대지구분은 ◆◆건설사업계획 승인에 따름

한편 2021.10.25.일 C도시공사 사장은 ◇◇◇◇ 우선협상자 선정 전 사업자의 ◆◆◆◆ 사업계획을 제출받아 전문기관 검증을 통해 과도한 초과 이익에 대하여 공공에 재투자하는 계획을 이례적으로 공표하였고,

이에 ◇◇◇◇ 업무 추진부서는 「○○○○○○ ××× ◇◇◇ ◆◆◆ 사업계획 적정성 검증용역 시행(안)」을 마련하여 검증결과 신뢰성 확보를 위해 ◆◆◆◆ 사업계획⁴⁾ 적정성 검토를 전문기관을 통해 실시하였다.

또한 △△지침 제26조에 따라 △△기간 및 우선협상자 선정과정에서 도시공사의 사업계획이 변경될 경우, 사업신청자가 제출한 사업 계획서의 변경을 요청할 수 있으며, 사업신청자는 사업계획서 변경 요청을 인정하고 응하여야 하고,

4) ◆◆법 등 관련법규 검토, 총사업비, 분양예정가격, 총수입, 수익률 산정의 적정성 등

'○○○○○ ××× 조성공사 ▲▲▲▲▲'(이하 '▲▲▲▲▲'이라 한다)
제5조제2항에 따르면 ◇◇◇◇사업자는 사업신청 사업계획을 준수하여야
하며, ◇◇◇◇ 목적 달성을 위하여 불가피할 경우 C공사와 상호 협의를 통
해 사업계획을 변경할 수 있고, 제19조에 따라 ◇◇◇◇사업자는 인·허가
과정에서의 필요성 및 기타 불가피한 사유가 있는 경우에는 도시공사와 협
의하여 사업계획을 변경할 수 있다.

그리고 「취업규정」 제6조에 따라 직원은 법령과 공사의 제규정을
준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 「위임전결내규」 제3조에
따라 직위자는 직무를 수행함에 있어 현황절차 및 전망을 고려하여 수립,
집행토록 하여야 하고,

같은 내규 제5조에 따라 중요사항 또는 경미 사항의 구분은 경미한
사항의 결재권자에 해당하는 직위자가 일차적으로 판단하며, 각 전결권자는
자기 권한에 속하는 사항 일지라도 중요하거나 이례적 사항에 대하여는
차상급 직위자의 지시를 받아 처리하여야 하며,

같은 내규 제7조에 따라 권한의 행사는 법령, 정관 및 규정의 정하는
바에 의하여 적정히 행사하여야 하고, 전결처리한 사항일지라도 중요하거나
이례적인 사항이라고 인정되는 것은 계통을 밝아 이를 사장에게 보고하여야 한다.

따라서 ◇◇◇◇사업자는 개발계획 및 사업신청 사업계획을 준수하여
사업을 추진하여야 하며 사업신청 사업계획 변경 시 도시공사와 협의하여야 하고,

◇◇◇◇업무 추진부서의 장은 검증용역 및 우선협상자 선정 과정
전반에 걸쳐 추진목적 및 성과에 대한 저해 요인 발생을 예방하기 위해
공정성과 투명성이 최대한 확보 될 수 있도록 노력하여야 하며,

사업신청 사업계획과 달리 사업이 추진되는 경우 사업계획 변경 협의를
통해 변경 필요성 등을 검토하여야 하고, 경미한 사항을 포함하여 업무 추진과정
에서 취득하는 정보에 대하여 엄격한 기준으로 객관적 자료에 근거하여 추진
업무에 미치는 영향 등에 대해 검토를 실시하고 직상급자 및 결재자에게 보고
하여 그 지시에 따라 업무에 소홀함이 없이 성실하게 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ◇◇◇◇ ■■■■■■ 개발계획 세대수 변경사항 반영 미검토

그런데 관련자는 ◆◆◆◆용지 3개 필지(×,×,×) 선매각을 위하여 2021. 7. 30일 ◇◇◇◇ 사업자 모집 △△를 실시하고, 우선협상대상자 선정 과정에서 2021. 10. 25일 ‘과도한 초과 이익 공공 재투자’라는 이례적인 사장의 공개 방침에 따라 2021. 11. 29일 사업자의 사업계획 적정성 검증을 착수하였음에도 불구하고

2022. 2. 7일 ○○○○○○ 개발계획 일부(경미한) 변경(2차) 신청에 따른 ◇◇◇◇ ■■■■■■의 <표 6>와 같이 개발계획 세대수 변경 신청 사실을 개발계획 소관부서 담당자와 협의하고도

< 표 6 > 개발계획 변경(2차) 수용세대수 변경 현황

구분		용지 면적(m²)			세대수(호)			◆◆규모
		당초	변경	증감	당초	변경	증감	
합계		506,121	489,771	△ 16,350	7,778	7,778	-	
단독◆◆		75,596	59,933	△ 15,663	338	202	△ 136	260~400m²
공동 ◆◆	계	430,525	429,838	△ 687	7,440	7,576	136	
		92,120	92,120	-	1,524	1,520	△ 4	60~85m²
		89,440	89,440	-	1,849	1,847	△ 2	60m² 이하 60~85m²
		44,736	44,736	-	863	858	△ 5	60~85m²
		55,762	55,762	-	1,406	1,393	△ 13	60m² 이하
		46,062	46,062	-	488	584	96	85m² 초과
		45,167	44,862	△ 305	573	569	△ 4	85m² 초과
		21,901	21,519	△ 382	363	356	△ 7	60~85m²
		35,337	35,337	-	374	449	75	85m² 초과

×의 ◆◆◆◆ 세대수가 당초 사업계획 대비 96세대 증가 사실을 세대수 변경이 도시공사 사유에 의한 변경이라는 점, 제한 용적률의 변경 없는 세대수 변경은 경미한 사항으로 사업규모에 영향을 미치지 않는다는 점, 검증용역 및 시민단체 협의 과정에서 세대수 변경이 확정되지 않은 점 등을 사유로

사업신청자에게 알리거나 ◆◆◆◆ 사업계획의 변경 가능 여부를 확인하지 않아 결과적으로 <표 7>과 같이 ◆◆◆◆ 사업계획 변경사항에

대한 보완 등 시의성 및 적시성있는 객관적 검토 기회를 일실하게 함으로써 사장의 입장문 발표에 따른 ◇◇◇◇사업 추진의 투명성 확보에 흠결을 초래하였다.

〈 표 7 〉 × 사업계획 현황

나. ◇◇◇◇ ■■■■■■ 개발계획 세대수 변경사항 보고 미이행

관련자는 직무 집행 시 현황절차 및 전망을 고려하여야 함에도 행위 당시 객관적 검토 기초자료에 근거하지 아니하고 ◇◇◇◇ ■■■■■■의 개발계획 세대수 변경사항⁵⁾을 경미한 실무적인 사안이라고 판단하고 ◇◇◇◇에 미치는 영향까지 경미하게 판단하여,

직상급자 및 결재자에게 보고하지 않음으로써 결재자 등이 관련사실을 인지하지 못하게 함으로써 의사결정 및 업무지시 기회를 상실하게 함으로써 의사결정권자의 권한을 침해하는 결과를 초래하였다.

다. ◇◇◇◇ 신청 사업계획 변경 협의 미이행

관련자는 ◇◇◇◇사업자가 ▲▲▲▲▲에 따라 사업신청 사업계획을 준수하여야 하고, 변경 시 도시공사와 협의하여 추진하여야 함에도 세대수 변경을 ◆◆건설사업계획 승인 전까지 사업계획 변경 협의를 이행하지 않음으로써 절차적 하자를 초래하였다.

라. 소결

5) (경미한 변경) 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법 시행령」 제7조의2제4항에 따른 수용예정 인구수의 10퍼센트 미만을 변경하는 경우 등

가. 내지 다.에 따른 관련자의 행위로 인하여 ◇◇◇◇ ■■■■■의 개발계획 세대수 변경에 대한 시의성, 적시성 있는 검토 기회를 일실하게 하여 특혜 시비를 야기시킴으로써 ◇◇◇◇ 추진의 신뢰성과 투명성을 저해하는 결과를 초래하였다.

【관련자 의견 및 검토결과】 “의견없음”

【징계요구 양정】

◇◇◇◇ 업무추진 과정에서 실무책임자로서 관련업무를 경미하게 판단하고 시의적절한 검토 및 적합한 의사판단 기회를 일실하게한 관련자의 행위는

공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하는 「취업규정」 제6조 성실의무 규정 위반으로 징계사유에 해당된다.

【조치할 사항】

B팀은

앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (주 의)

C도시공사장은 관련자를 문책하시기 바랍니다.

[관련자]

B팀

처장(●●●급) 이○○(경징계)